衡水市市场监督管理局
行政处罚决定书

衡市监处罚〔2023〕2792 号

当事人：衡水中科物业服务有限公司

主体资格证照名称：营业执照

2023 年 6 月 24 日，我局接到投诉报称御景名门小区收取垃圾转运费，重复收费，不执行政府指导价。2023 年 6 月 27 日，执法人员对衡水中科物业服务有限公司御景名门小区进行现场检查，现场发现有垃圾清运费 36 元的收据。2023 年 11 月 10 日，执法人员对物业经理赵世成进行询问调查。经询问，当事人承认上述事实。

经查，该单位于 2022 年 8 月年开始收取上述费用，执法人员从其单位调取的收费票据，共计 124 户次，累计收费为 4464 元。该物业为二级物业资质，依据《关于调整衡水市区普通住宅小区物业服务等级和收费标准的通知》（衡价费管〔2017〕26 号）附件 1：《衡水市区普通住宅小区物业服务等级标准》中保洁服务要求“按单元合理设置垃圾桶（箱）垃圾日产日清”，因此物业服务费里包含了其所收取的垃圾清运费，该物业属于重复收费。本案违法所得为累计收取的费用全额 4464 元。

上述事实，主要有以下证据证明：

1.衡水中科物业服务有限公司营业执照副本复印件一份，法定代表人身份证复印件一份，被授权人身份证复印件一份，授权书一份，证明当事人身份。

2.2023 年 6 月 27 日对衡水中科物业服务有限公司现场笔录一份，证明其不执行政府指导价的事实。

3.2023 年 11 月 10 日对物业经理赵世成询问笔录各一份，证明其不执行政府指导价的事实。

4.2022 年 8 月至今收取的生活垃圾转运费票据复印件一份。。

依据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条、第四十五条，以及《市场监督管理行政处罚程序规定》第五十七条的规定，在作出行政处罚决定之前，本局于 2023 年 12 月 15 日向当事人送达了衡市监罚告〔2023〕2810 号《行政处罚告知书》，告知当事人拟作出行政处罚决定的事实、理由、依据、内容及依法享有陈述申辩的权利，当事人在法定期限内未向本局提出陈述、申辩的要求。

依据《中华人民共和国价格法》第四十一条及《价格违法行为行政处罚规定》第十六条的规定，本机关于 2023 年 12 月 4 日责令当事人于 2023 年 12 月 14 日前退还违法多收取的垃圾转运费 4464 元，当事人在规定期限内已将上述款项退还消费者。

衡水中科物业服务有限公司不执行政府指导价的行为

违反了《中华人民共和国价格法》第十二条之规定，“经营者进行价格活动，应当遵守法律、法规，执行依法制定的政府指导价、政府定价和法定的价格干预措施、紧急措施。”属于不执行政府指导价的行为。依据《价格违法行为行政处罚规定》第九条之规定，“经营者不执行政府指导价、政府定价，有下列行为之一的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得 5 倍以下的罚款；没有违法所得的，处 5 万元以上 50 万元以下的罚款，情节较重的处 50 万元以上 200 万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿：(六)采取分解收费项目、重复收费、扩大收费范围等方式变相提高收费标准的”。

当事人积极配合市场监督管理部门调查，如实陈述违法事实，积极提供证据材料，依据《河北省市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》第十六条第一款第二项：“当事人有下列情形之一，可以依法从轻或者减轻行政处罚：（二）积极配合市场监督管理机关调查，如实陈述违法事实并主动提供证据材料的”。因此对当事人从轻处罚。

综上，当事人上述行为违反了《中华人民共和国价格法》第十二条之规定，依据《价格违法行为行政处罚规定》第九条之规定，现责令当事人改正上述违法行为，并决定处罚如下：

处罚款 4464 元。

请在接到本处罚决定书之日起 15 日内到河北衡水农村商业银行股份有限公司（收款人全称：衡水市财政局非税收

入科；银行账号：171020122000184518）或衡水银行自强支行（收款人全称：衡水市财政局非税收入科；银行账号：5003017000067）缴纳罚没款，到期不缴纳罚款的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条的规定，本局将每日按罚款数额的百分之三加处罚款，并依法申请人民法院强制执行。如你不服本行政处罚决定，可以在收到本行政处罚决定书之日起六十日内向衡水市人民政府申请行政复议；也可以在六个月内依法向桃城区人民法院提起诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼期间，行政处罚不停止执行。

衡水市市场监督管理局

2023 年 12 月 29 日

（市场监督管理部门将依法向社会公开行政处罚决定信息）

本文书一式二份，一份送达，一份归档。